

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____ -2_Л

на поставку программного обеспечения и предоставление неисключительных прав на его использование.

г. Томск

«___» _____ 202_ года

_____, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтекарт» (ООО «СНК»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Матусевича Леонида Робертовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие значения:

- **ОИС** - программное обеспечение, объект интеллектуальной собственности. Правообладатель ОИС – общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтекарт». Распространение и копирование ОИС защищено © ООО «Сибнефтекарт» и электронным аппаратным или электронным виртуальным ключом защиты.

- **Неисключительная лицензия** - электронный файл для аппаратного или виртуального ключа защиты, содержащий информацию об ОИС, неисключительные права на который могут быть переданы Лицензиату.

- **Право использования ОИС** – право на осуществление действий, связанных с функционированием переданного ОИС в соответствии с его назначением, в том числе право записывать и хранить данное ОИС в памяти ЭВМ. Общие правила использования ОИС изложены в Лицензионном соглашении (оферте), которое размещено на официальном сайте Лицензиара по адресу: <https://www.sncard.ru/images/certifications/Licdogovor.pdf>. Настоящий договор дополняет лицензионное соглашение, определяет условиями поставки, номенклатуру, количество, стоимость вознаграждения.

- **Передача ОИС** – размещение Лицензиаром неисключительной лицензии (номенклатура и количество определяется в Приложениях 1 к настоящему договору) в личном кабинете (далее ЛК) Лицензиата в сервисе управление лицензиями Лицензиара по адресу: <https://management.sncard.ru>. Для входа в ЛК Лицензиар должен пройти регистрацию аккаунта.

- **Техническая поддержка** – комплекс информационных услуг и сервисов, направленных на сопровождение ОИС, устранение ошибок, обнаруженных в процессе эксплуатации ОИС, выпуск и распространение Лицензиаром новых версий (обновлений) ОИС. Основные условия предоставления услуг технической поддержки представлены на официальном сайте Лицензиара в документе по адресу: <https://www.sncard.ru/images/certifications/Service.pdf>. Комплекс сервисов включает: сервис «СНК-Support», горячую линию, электронную почту. Актуальные контакты находятся на официальном сайте Лицензиара www.sncard.ru.

- **Ошибка** – ненадлежащее функционирование ОИС, выражающееся в систематических отказах в работе, либо выдаче неправильных математических результатов, при условии, что ЭВМ, на которую установлен ОИС, соответствует программно-аппаратным требованиям.

- **Программно-аппаратные требования** – требования, предъявляемые к среде функционирования и техническим средствам, необходимые для нормального функционирования ОИС. Минимальные требования представлены на сайте Лицензиара по адресу <https://www.sncard.ru/dokumentatsiya>.

- **Инсталляция ОИС** – процесс установки ОИС на ЭВМ с целью последующего использования по назначению.

1.2 Термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и ЕврАзЭС.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования ОИС в порядке, изложенном в Лицензионном соглашении (оферте) и в настоящем Договоре, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение.

- 2.2 Лицензиар передает Лицензиату ОИС согласно спецификации, представленной в Приложении №1 к настоящему Договору. В спецификации указывается: номенклатура ОИС; количество экземпляров; стоимость вознаграждения; срок технической поддержки в рамках настоящего Договора; территория, разрешенная для использования ОИС.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 Лицензиат в праве:

- осуществлять любые действия, связанные с функционированием ОИС, в соответствии с его назначением;
- требовать исправления ошибок в функционировании ОИС;
- пользоваться технической поддержкой от Лицензиара.

3.2 Лицензиат обязан:

- не устанавливать и не использовать ОИС если не принимаются условия Лицензионного соглашения и настоящего Договора;
- использовать ОИС квалифицированными пользователями, ознакомившимися с соответствующими руководствами/инструкциями, размещенными на сайте Лицензиара по адресу: <https://www.sncard.ru/dokumentatsiya> или в формате Wiki по адресу: <https://doc.sncard.ru/bin/view/Main/>;
- оплатить вознаграждение за право использования ОИС в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения №1;
- обеспечить программно-аппаратные требования к ЭВМ для инсталляции и использования ОИС по назначению;
- для управления неисключительными лицензиями на ОИС, приобретенными в рамках настоящего договора, зарегистрировать аккаунт в сервисе Лицензиара «СНК-Менеджмент» по адресу: <https://management.sncard.ru/>;
- для получения технической поддержки ОИС зарегистрироваться в сервисе Лицензиара «СНК-Support» по адресу: <https://support.sncard.ru>.

3.3 Лицензиат не вправе:

- воспроизводить и модифицировать ОИС любыми способами;
- нарушать Лицензионное соглашение, размещенное на официальном сайте Лицензиара по адресу <https://www.sncard.ru/images/certifications/Licdogovor.pdf>;
- использовать ОИС за пределами территории, оговоренной в Приложении №1.

3.4 Лицензиар обязан:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Лицензиатом обязательств по оплате вознаграждения передать Лицензиату ОИС в соответствии условиями настоящего Договора;
- обеспечить техническую поддержку ОИС в течение 12 месяцев (гарантийный период) с момента передачи ОИС Лицензиату. Информировать о выпуске новой версии ОИС через новостную ленту на официальном сайте Лицензиара по адресу <https://www.sncard.ru/news>.

3.5 Лицензиар вправе:

- расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату права использования ОИС в случае нарушения сроков оплаты Лицензиатом более чем на 10 (десять) рабочих дней, либо нарушений при использовании ОИС;
- в постгарантийный период обеспечить техническую поддержку по договору возмездного оказания услуг сопровождения ОИС.
- ограничить услуги технической поддержки в постгарантийный период в случае отказа Лицензиата заключить возмездный договор оказания услуг сопровождения ОИС;
- выпускать новые релизы и версии ОИС;
- привлекать для выполнения условий настоящего Договора третьих лиц.

4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ОИС

- 4.1 Лицензиар передает ОИС в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения условий оплаты.
- 4.2 Лицензиар в течение 7 (семи) календарных дней с даты передачи ОИС обязан направить Лицензиату УПД на передачу ОИС, а Лицензиат, в течении 7 (семи) календарных дней после

получения УПД подписать его или представить мотивированный отказ. В противном случае УПД считается подписанным со стороны Лицензиата и имеет силу двухстороннего подписания. Предпочтительным каналом обмена документами Стороны признают сервис обмена электронными документами (ЭДО).

- 4.3 Лицензиату предоставляется право использования ОИС с сохранением за Лицензиаром права выдать лицензии другим лицам.
- 4.4 Право использования ОИС возникает у Лицензиата с момента передачи ОИС от Лицензиара Лицензиату.

5. СТОИМОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 5.1 Стоимость вознаграждения за ОИС определяется в спецификации текущей поставки, изложенной в Приложении №1 к настоящему Договору. Если в Приложении №1 не оговорено особо, то Лицензиат производит предварительную оплату в размере 100% от общей стоимости вознаграждения.
- 5.2 Лицензиат применяет упрощенную схему налогообложения в соответствии с п.2 статьи 346.11 НК РФ., а согласно п. 8 ст. 164 НК РФ, введенной с 01.01.2025 Федеральным законом от 12.07.2024 №176-ФЗ применяет пониженную ставку НДС 5%.
- 5.3 Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара на основании выставленного счета.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 Лицензиар предоставляет техническую поддержку на поставленный ОИС в течении 12 месяцев с момента передачи ОИС.
- 6.2 Ошибки, выявленные в работе ОИС в течение 12 месяцев с момента его передачи устраняются Лицензиаром бесплатно, в срок до 30-и суток.
- 6.3 Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на поставляемые ОИС. Лицензиар гарантирует, что предоставленное право на использование ОИС не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. При возбуждении против Лицензиата дела в суде, основанного на факте нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц на ОИС, Лицензиар обязуется выступить за свой счет на стороне Лицензиата.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 7.1 Каждая из Сторон обязуется сохранять в тайне и не разглашать условия настоящего Договора, а также полученную в ходе его заключения и исполнения информацию, составляющую коммерческую тайну для каждой из Сторон.
- 7.2 Под информацией, составляющей коммерческую тайну, для целей настоящего Договора понимается любая не являющаяся общедоступной информация о коммерческой, финансовой и любой иной деятельности Сторон, разглашение которой может привести к убыткам и/или негативно повлиять на их деловую репутацию.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
- 9.2 Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

- 9.3 Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
- 9.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 10.1 Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.2 При недостижении согласия путем переговоров споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 11.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение всего срока использования ОИС.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- 12.1 К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
- 12.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 12.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатью. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента подписания их Сторонами и являются его неотъемлемой частью.
- 12.4 Стороны могут обмениваться документами путем их передачи по факсимильной связи или электронной почте, которые имеют юридическую силу до дня обмена Сторонами оригиналами документов. Копия настоящего Договора, подписанная сторонами и высланная по факсимильной связи или электронной почте, имеет юридическую силу оригинала до момента получения первого экземпляра.

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Лицензиат: _____
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Тел/факс
Email:
ОГРН
ИНН
КПП

Лицензиар: ООО «СНК»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул.
Советская, д.2, помещение 2
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. Советская,
д.2.
Тел/факс (3822) 900431
Email: sncard@sncard.ru
ОГРН 1177031075066
ИНН 7017426216, КПП 701701001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810664000006668
Банк: Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк
К/с 30101810800000000606, БИК 046902606

Генеральный директор

_____/_____/

_____/Матусевич Л.Р./

СПЕЦИФИКАЦИЯ №__

г. Томск

___. __. 20__ г.

1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право (простую неисключительную Лицензию) на использование ОИС:

№ п.п .	Наименование ОИС	Кол.	Цена (руб.) с НДС	Скидка, %	Стоимость (руб.) с НДС	В том числе НДС 5%
1						
2						
3						
4						
	Итого					

*данное ОИС включено единый реестр российского ПО под номером 2022616071, на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ поставляется без НДС.

Итого, стоимость вознаграждения составляет:

2. Срок, на который предоставляется Лицензиату право использования ОИС: бессрочно.

3. Территория, на которой предоставляется Лицензиату право использования ОИС: Российская Федерация.

Лицензиат

Лицензиар

Генеральный директор
ООО «СНК»

_____/_____/

_____/ Матусевич Л.Р. /